



**TÜRKMENISTANYŇ
BEÝIK GALKYNYŞ EÝÝAMYNYŇ
KONSTITUSIÝASY HAKYNDÄ**

**О КОНСТИТУЦИИ
ТУРКМЕНИСТАНА ЭПОХИ
ВЕЛИКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ**



**Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW**



Gurbanguly Berdimuhamedow

**TÜRKMENISTANYŇ
BEÝIK GALKYNYŞ EÝÝAMYNÝŇ
KONSTITUSIÝASY HAKYNDÄ**

**О КОНСТИТУЦИИ
ТУРКМЕНИСТАНА ЭПОХИ
ВЕЛИКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ**

**Aşgabat
Türkmen döwlet neşirýat gullugy
2008**

UOK 342

T 90

G. Berdimuhamedow

T 90 Türkmenistanyň Beýik Galkynyş eýýamynyň

**Konstitusiýasy hakynda. Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň
Konstitution toparynyň mejlisinde eden çykyşy. – A.: Türkmen
döwlet neşirýat gullugy, 2008.**

TDKP № 83, 2008

KBK 67.99 (2 Tü) 01

© Türkmen döwlet neşirýat gullugy. 2008.



**Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowyň
Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň
mejlisinde eden çykyşy**

Hormatly adamlar!

Şu gün biz Konstitusion toparyň ikinji mejlisini geçirýäris. Türkmenistanyň Mejlisiniň berýän maglumatyna görä, birinji mejlisden soňky geçen döwürde ýurdumyzyň dürli edara-kärhanalaryndan, guramalaryndan we raýatlaryndan Konstitusiýamyza üýtgetmeler girizmek bilen bagly köp teklipler gelip gowuşdy we olaryň gelmegi dowam edýär. Gelip gowuşýan hatlarda dürli teklipler öňe sürülýär. Şoňa görä-de, biz Esasy Kanunymyzyň haýsy maddalaryny üýtgetmegiň, çalyşmagyň ýa-da kämilleşdirmegiň gerekdigi barada belli bir karara gelmelidiris.

Siziň bilşiňiz ýaly, çykyş edenler örän ýerlikli we gyzykly teklipleri orta atdylar. Bu ýerde oýlanara, ölçäp-dökere zat bar. Eger garşy bolmasaňyz, men bular barada öz pikirimi aýdaýyn we bu meseläniň taryhyny ýatladaýyn.

Ýaňy-ýakynda biziň halkymyz umumymilli baýramymyz bolan Galkynyş, Agzybirlik we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününü we Konstitusiýamyzyň kabul edilmeginiň 16 ýyllyk baýramyny beýik watançylyk duýgusy we uly ruhube-lentlik bilen belläp geçdi. Şol gün Aşgabatda möhüm waka –

Konstitusiýa binasynyň düýbünüň tutulyş dabarasy bolup geçdi. Bu bina Konstitusiýamyzda görkezilen, döwletimiziň mizemez sütünlerini düzýän ähli simwoliki alamatlary özünde jemleýär. Bu uly toplum biziň halkymyzy täze, bagtly durmuşa ýetiren hem-de özüniň şu gününü we bagtyýar geljegini gurýan halkymyzy ruhlandyrýan Konstitusiýamyza bagyşlanandyr.

Garaşsyzlygymyzy gazananymyzdan soň, ýagny 1992-nji ýylyň Magtymguly aýynyň 18-inde Türkmenistanyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm wakalaryň biri bolup geçdi. Bilşiňiz ýaly, şol gün ýurdumyzyň ilkinji Konstitusiýasy kabul edildi. Bu Konstitusiýa özygtyýarly ýaş döwletiň berkarar bolmagynda, syýasy, ykdysady we sosial özgertmeleriň amala aşyrylmagynda uly hyzmatlary bitirdi we özboluşly kanuny esas bolup hyzmat etdi. Ol türkmen halkynyň kalbynda beslän isleg-arzuwlaryny, şeýle hem halkyň azatlyk we döwletiň demokratik gurluşy baradaky düşüňjelerini özünde jemledi, halkyň mizemez milli gymmatlyklaryny nazara alyp, öz ykbalyny özbaşdak çözmegine mümkinçilik berdi. Parahatçylyk, demokratiýa, adalatlylyk we ynsanperwerlik ýaly progressiw ideýalary ykrar eden Konstitusiýamyz döwleti dolandyrmagyň ýerine ýetiriji häkimiýetli, wertikal gurluşly Prezident Respublikasy görnüşini kesgitledi. Munuň özi häkimiýetiň ýeketäk gözbaşynyň halk bolup durýandygyny we halkyň öz häkimiýetini öz saýlan Prezidentiniň üsti bilen amala aşyrýandygyny aňladýar. Beýleki ähli döwlet edaralary Prezidentiň önünde hasabat berýär we onuň tabynlygynda hem-de gözegçiliginde işleýär.

Biziň Konstitusiýamyz iň gowy milli däpleri hem-de dün-
ýäniň demokratik tejribesini özüne sazlaşykly birleşdirýän
döwlet gurluşynyň esasy ýörelgelerini özünde jemledi.

Konstitusiýamyz kabul edilenden soňra geçen 16 ýylyň
içinde Esasy Kanunymyzyň bu ýörelgeleri döwrüň ähli synag-
laryndan geçdi. Durmuş şol ýörelgeleriň dogrudygyny we
adamlar tarapyndan aňly-düşünjeli ulanylandygyny subut etdi.

Şonuň bilen birlikde, durmuşyň talaplaryna laýyklykda
Esasy Kanunymyz dört gezek kämilleşdirildi. Bu bolsa onuň
döredijilikli häsiýetiniň subutnamasydyr.

Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesine eýe bolmagy bilen
baglanyşykly 1995-nji ýylyň Bitaraplyk aýynyň 27-sinde bolup
geçen VII Halk Maslahatynda biziň Konstitusiýamyza
üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. Onuň birinji maddasynyň
tekstine Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy-
nyň 1995-nji ýylyň Bitaraplyk aýynyň 12-sindäki «Türkme-
nistanyň hemişelik Bitaraplygy» Rezolýusiýasynyň 1-nji
maddasy goşuldy. Biziň ýurdumyz dünýäde öz Esasy Ka-
nunyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assam-
bleýasynyň Rezolýusiýasyny kanuny esasyda girizen ýeke-
-täk döwletdir.

1999-njy ýylyň Bitaraplyk aýynyň 28-inde bolup geçen
IX Halk Maslahaty Türkmenistanda ölüm jezasyny ýatyrmak
we gadagan etmek barada tutuş Aziýa kontinentinde deňi-taýy
bolmadyk karary goldady we kabul etdi. Türkmenistan Aziýa
kontinentiniň döwletleriniň içinde ilkinji bolup ölüm jezasyny
ýatyran we ömürlük gadagan eden döwletdir. Hut şonuň üçin
hem bu çözüň Esasy Kanunymyzyň 20-nji maddasynda öz

beýanyňy tapdy. Munuň özi ýurdumyzda syýasy dur-nuklylygyň höküm sürýändiginiň hem-de halkymyzyň hukuk we ruhy medeniýetiniň ösüş derejesiniň ýokarydygynyň neti-jesinde mümkin boldy.

2003-nji ýylyň Alp Arslan aýynyň 14–15-inde Türk-menbaşy şäherinde bolup geçen XIV Halk Maslahatynda we 2005-nji ýylyň Garaşsyzlyk aýynyň 24–25-inde Aşgabat şä-herinde bolup geçen XVI Halk Maslahatynda Türkmenista-nyň Halk Maslahaty hakynda, ýurdumyzyň Mejlisi hakynda, Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary hakynda, welaýat, şäher, etrap halk maslahatlary hakynda we olaryň agzalarynyň saý-lawlary hakynda, Geňeş hakynda we onuň agzalarynyň saýlaw-lary hakynda kabul edilen kanunlar döwlet häkimiýetiniň we dolandyryşynyň hem-de ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary-nyň ulgamyny düýpli özgertmäge mümkinçilik berdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna degişli üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. Olar halk häkimiýetiniň köp derejeli ulgamynyň emele gelmegine hem-de ýerli dolan-dyryş gurluşlarynyň pugtalanmagyna ýardam etdi.

Konstitusion reformalaryň her biri ýurdumyzyň Esasy Ka-nunynyň aýry-aýry düzgünleriniň many-mazmunyny ösdürdi we baýlaşdyrды, hukuk döwletiniň hereket etmeginiň düzüm bölegi boldy hem-de öz döwrüniň möhüm syýasy we dur-muş-ykdysady meselelerini çözmäge ýardam etdi.

Bu gün ýurdumyz öz ösüşiniň täze tapgyryna – Beýik Galkynyş eýýamyna gadam basdy. Galkynyş eýýamy bize öz ykdysady kuwwatymyzy, ilatyň sosial goraglylygyny mundan beýläk-de berkitmek, bilimi, ylmy we medeniýeti dünýä de-

rejesine ýetirmek üçin Garaşsyzlyk ýyllarynda ähli oňyn gazananlarymyzy netijeli peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Häzirki zaman demokratik jemgyýetini kemala getirmek üçin bizde amatly şertler bar. Bu jemgyýetiň esasy gymmatlygy adamdyr we onuň baş maksady adamyň abadançylygyny hem-de bagtyýarlygyny üpjün etmekdir, baş ýörelgeleri bolsa ynsanperwerlik, adalatlylyk we ruhubelentlikdir. Ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady reformalar biziň «Döwlet adam üçindir!» diýip ygylan eden şygarymyzyň gyşarnyksyz we yzygiderli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Bu, ozaly bilen, bilim we ykdysady ulgamlardaky reformalardyr, Türkmenistanyň taryhynda ilkinji gezek amala aşyrylyp başlanan iri ykdysady taslamalardyr. Olardan gurluşygyna badalga berlen halkara gaz geçirijilerini, Demirgazyk-Günorta demir ýoluny, halk hojalyk toplumynyň tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyrylmagyny, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň döredilmegini mysal getirmek bolar. Balkan welaýatynda özgerýän Esenguly etrabynda, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynda täze döredilen Ruhubelent, Döwletli we Altyn sähra etraplarynda bolsa bu gün täze durmuş gaýnap joşýar. Ýurdumyzyň ähli sebitlerinde, şol sanda iň uzakda ýerleşýän künjeklerinde hem durmuşyň ähli ugurlarynda uly özgerişlikler bolup geçýär. Ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak baradaky Milli maksatnamamyz hem hut şu maksatlara gönükdirilendir. Onuň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi oba ilatynyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer.

Bu gün, ýagny, ýurdumyzyň ösüp, ozal görnüp-çşidilmedik sepgitlere ýeten we durmuşyň halkymyzyň önünde uly hem-de çylşyrymly wezipeleri goýýan döwründe döwletiň Konstitusiýasy hem kämilleşdirilmelidir. Konstitusiýamyz kämilleşdirilip, onuň iňňän möhüm düzgünleri üýtgedilmän, milli hukuk ulgamynyň daýanjyna, kanunlaryň baş kepile, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmegine, ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň hukuk taýdan üpjün edilmegine ýardam etmelidir. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri girizmegiň zerurlygy diňe bir ýurdumyzyň durmuşynda Garaşsyzlyk ýyllarynda bolup geçen özgerişlikler bilen bagly bolman, eýsem Esasy Kanunymyzyň aýry-aýry bölümleriniň we maddalarynyň könelmegi hem-de belli bir derejede jemgyýetiň yzygiderli ösüşini bökdeýändigini bilen hem baglydyr. Könelen kartalar boýunça täze ugurlary anyk kesgitlep bolmaýşy ýaly, täzelenen Konstitusiýasyz hem döwleti progressiw ýol bilen ösdürmek we has-da pugtalandyrmak mümkin däldir. Mundan başga-da, Konstitusiýa kanun çykaryjylygyň esasy çesmesi bolmak bilen, ol dürli ulgamlarda döwletiň syýasatyny düzgünleşdirýän häzirki hereket edýän kanunlaryň kämilleşdirilmeginde hem esasy orny eýeleýär. Şonuň üçin hem kadalaşdyryjy-hukuk resminamalarynyň döwrüň ruhuny hem-de ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmelere bildirilýän talaplary has aýdyň beýan etmegi, halkara standartlaryna gabat gelmegi üçin, ilki bilen Esasy Kanunymyzy kämilleşdirmek möhümdir. Beýik Galkynyş eýýamy tutuş döwlet mehanizmini üýtgedip gurmak zerurlygyny hem-de ýurdumyzyň ösüşiniň häzirki zaman tap-

gyrynyň täze maksatlaryna, wezipelerine we talaplaryna laýyklykda Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek zerurlygyny ýüze çykardy.

Şeýlelikde, täze konstitusion reformanyň iki manysy bar. Oňa bir tarapdan, ýurdumyzyň durmuşyndaky düýpli özgertmeleriň netijesi hökmünde garamak bolar, beýleki tarapdan bolsa, başlanan reformalaryň üstünliginiň hökmany şerti hökmünde baha bermek bolar. Eger jemgyýetde amala aşyrylýan özgertmeleri konstitusion goragsyz we hukuk taýdan düýpli düzgünleşdirmän goýsak, onda olar wagtyň geçmegi bilen diňe bir gowşamak bilen çäklenmän, eýsem döwürden yza galyp başlar. Täze konstitusion üýtgetmeler reformalary mundan beýläk-de amala aşyrmak üçin düýpli esas, ygtybarly platforma bolup hem hyzmat etmelidir.

Şoňa görä-de, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň aýry-aýry maddalaryny üýtgetmäge görülyän taýýarlyk ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmegiň umumy strategiýasynda möhüm we jogapkärli meseledir. Bu iş ýörite döredilen Konstitusion toparyň, Mejlisiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň iş toparlarynyň, ylmy edaralaryň, häkimlikleriň we geňeşlikleriň, umuman, tutuş jemgyýetiň ilkinji nobatdaky wezipesi bolup durýar. Hut jemgyýetimiziň özi Esasy Kanunymyzyň üstüni ýetirmek we baýlaşdyrmak, oňa zerur bolan üýtgetmeleri girizmek boýunça anyk teklipleri işläp taýýarlamalydyr we düýpli esaslandyrmalydyr. Şonuň üçin hem konstitusion üýtgetmeleriň hili, bu üýtgetmelerde jemgyýetiň durmuş-ykdysady gurluşynyň öz beýanyny tapmagy we olaryň many-mazmunynyň döwlet bähbitlerine laýyk gelmegi babatda

Konstitusion toparyň üstüne uly jogapkärçilik düşýär. Diňe şonda Konstitusiýamyz jemgyýeti dolandyrmagyň esasy guralyna, ähli döwlet edaralarynyň işiniň we her bir raýatyň özüni alyp barmagynyň üýtgeşsiz düzgünine öwrüler.

Häzirki geçirilýän konstitusion reforma ozalkylardan düýpli tapawutlanar. Şonuň üçin hem, dünýä standartlaryny nazara almak bilen, Konstitusiýanyň tekstiniň üstünde düýpli işlemeli bolar. Onuň her bir maddasyna Türkmenistan tarapyndan gol çekilen halkara konwensiýalaryny, şertnamalaryny we ylalaşyklaryny, şeýle hem halkara hukuk ulanyş tejribesini nazara almak bilen garalmalydyr. Esasy Kanunymyz döwlet gurluşynyň baý milli tejribesini, şeýle hem daşary ýurt tejribesiniň nazary we amaly gazananlaryny özünde jemlemelidir. Biz häzirki zaman dünýäsiniň syýasy-hukuk ýörelgelerine çuňňur düşünmegiň we olary Konstitusiýada anyk beýan etmegiň biziň ýurdumyzyň halkara gatnaşyklar ulgamyna doly goşulyşmagyny üpjün eder diýen garaýyşdan ugur almalydyrys. Konstitusiýamyzda üýtgedilýän kadalaryň ählisini döwletiň we jemgyýetiň ösüşiniň her bir täze tapgyrynda olara gaýtadan garamak, üýtgetmeleri girizmek zerurlygynyň ýüze çykmazlygyny göz önünde tutup işläp düzmelidiris we esaslandyrmalydyrys. Biziň Esasy Kanunymyz hukuk taýdan düýpli, dumukly, üýtgeşsiz kadalaşdyryjy-hukuk resminamasy bolmak bilen, oňa gaýtadan seretmek, üýtgetmeleri, goşmaçalary, takykklamalary girizmek babatda ol öz aýratyn, berk tertibi bilen tapawutlanmalydyr. Ýurdumyzyň tutuş hukuk ulgamynyň berk dumuklylygynyň we döwlet häkimiýetiniň işiniň göwnejaý guralmagynyň girewi Konstitusiýamyzyň şu aýratynlygynda jemlenendir.

Esasy Kanunymyz syýasy-hukuk usuly gyşarnyksyz ulanylyp beýan edilmelidir, onda deklaratiw kadalar bolmaly däl-dir. Konstitusiýanyň her bir düzgüni hemmetaraplaýyn ähmiýetli we netijeli bolmalydyr.

Türkmenistanyň üýtgedilen Konstitusiýasynda täze önümçilik-hojalyk we haryt-pul gatnaşyklaryna, bazar ykdysadyýetine tapgyrlyýyn, kem-kemden geçmäge tarap alnan ugur öz beýanyny tapmalydyr. Bazar ykdysadyýetine geçilende jemgyýetiň ykdysadyýetdäki eýeçilige laýyklykda gatlakra bölünmegi gutulgysyz bolup geçýär. Şeýle ýagdaýda jemgyýetiň bitewiligini üpjün etmek maksady bilen, erkin bazary ösdürmek esasy maksat däl-de, eýsem ol zähmete ukyply ilatyň başlangyçlarynyň we döredijilik hyjuwlarynyň ýüze çykaryl-magyna we ösdürilmegine gönükdirilmelidir. Döwletiň ýardam bermeginde zähmete ukyply ilatyň 70 göterimine golaýy kiçi we orta telekeçilige çekilmelidir. Türkmenistanyň ykdysadyýeti şahsyýetiň, jemgyýetiň we döwletiň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösmegi üçin örän amatly şertleriň döredilmegine gönükdirilen hem-de çäýe, sazlaşykly we doly açyk bolmalydyr. Islendik önümçilik-hojalyk işi diňe bir döwlet kanunlarynyň däl, eýsem asylly ahlak ýörelgeleriniň gyşarnyksyz berjaý edilmegi bilen utgaşdyrylmalydyr.

Biziň döwletimiz bazar gatnaşyklaryna giň ýol açýar, bu işde hususy telekeçiligiň başlangyçlary öňe sürýän, döredijilikli ornuny ykrar edýär. Esasy Kanunymyz raýatlaryň ykdysady işiniň erkinligini üpjün etmelidir, kiçi we orta telekeçilik ulgamynda işleýänleriň hukuklarynyň hem-de kanuny bähbitleriniň berjaý edilmegini kepillendirmelidir, adalatly, hakyky bäsdeşligi hemmetaraplaýyn goldamalydyr.

Türkmenistanyň täzelenen Konstitusiýasynda ýurdumyzyň ähli tebigy baýlyklarynyň we mineral çig mal serişdeleriniň diňe umumymilli baýlyk bolup durýandygyny, satmak-satyn almak hukugy berlen hususy eýeçiligiň emläkleri ýa-da girewine goýulýan emläk bolup bilmejekdigini, olaryň hemişe döwletiň doly ygtyýarynda bolmalydygyny görkezmek zerurdyr. Esasy Kanunymyzda döwletiň daşky gurşawy goramak we ekologiýa howpsuzlygyny saklamak barada alada etmelidigini, ilatda daşky gurşawa aýawly çemeleşmek düşünjesiniň ösmegine ýardam bermelidigini, adamyň saglygyny goramagyň möhüm bölegi bolan azyk önümleriniň hiline berk gözegçilik etmelidigini anyk görkezmek gerek.

Ýurdumyzyň kämilleşdirilen Esasy Kanuny döwletiň, jemgyýetiň we şahsyýetiň özara sazlaşykly ösüşini hukuk taýdan kepillendirmegi, ösen döwleti döretmegi, raýat jemgyýetini gurmagy we ruhy-ahlak taýdan kämil, ýokary aň-düşünjeli we beden taýdan sagdyn şahsyýeti kemala getirmegi üpjün etmelidir.

Türkmenistanyň raýatynyň hukugyny hökmany suratda konstitusion tertipde berkitmeli. Munuň şeýle edilmegi şol sanda raýatlarymyz ýurdumyzda telekeçilik işini alyp barýan daşary ýurt firmalaryna işe kabul edilende we olaryň zähmetine hak tölenende ýüze çykýan dürli hukuk deňsizlikleriniň aradan aýrylmagyny-da, işiň möçberi we görnüşi boýunça şol bir işi ýerine ýetirýän Türkmenistanyň raýatlarynyň we daşary ýurtly işgärleriň birmeňzeş zähmet hakyny almagyny-da üpjün etmelidir.

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna halkylyk, demokratiýa, diňe hakykatdan ugur almak we işjeňlik mahsus bolmalydyr.

Biziň ýurdumyzda döwleti we jemgyýeti mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmagyň, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny giňeltmegiň hem-de çuňlaşdyrmagyň esasy, ilkinji nobatda, sosial meseleler, adam, onuň abadançylygy, rahatlygy, saglygy hakyndaky alada düzýär.

Ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugurlaryny gurşap alan Beýik milli Galkynyş eýýamy jemgyýetçilik gatnaşyklaryna, ula hormat goýmak, birek-birege kömek bermek, çagalar hakynda hemmetaraplaýyn alada etmek ýörelgelerine eýerýän, şol sanda her bir maşgalanyň we garyndaşlyk gatnaşyklarynyň däbe öwrülen etikasyna hem öz täsirini ýetirer. Şulary nazara almak bilen, kämilleşdirilen Konstitusiyada jemgyýetiň esasy bölegi bolup durýan maşgalanyň ykdysady, professional we medeni erkinligi üçin möhüm bolan düzgünleri bellemeli, ýagny, döwlet maşgalany hemmetaraplaýyn goldaýar we ol her bir maşgalanyň ähli agzalarynyň sagdyn durmuşy, her bir maşgalany elýeterli bahadan aýratyn öý ýa-da jaý bilen üpjün edýär diýip kesgitlemeli. Şu maksatlara ýetmek üçin, gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň möçberini çalt depginler bilen artdyrmak we hilini ýokarlandyrmak, inžener-kommunikasiýa hem-de durmuş infrastrukturasyny düýpli ösdürmek zerurdyr.

Emma adamlaryň maddy üpjünlige bolan höwesini olaryň ruhy we intellektual ösüşine päsgel bermeli däldir. Ýurdumyzda hökmany umumy orta bilim almak konstitusion taýdan berkidilendir. Mekdepleriň maddy-tehniki binýady we okuw-terbiýeçilik işi kämilleşdirilýär, kompýuter, multimediyä we interaktiw tehnologiýalar bilim ulgamyna giňden ornaşdyrylýar. Şonuň bilen birlikde, biziň ýaşlarymyzyň ýekejesiniň-de okuwdan, mekdep-

den üzne bolmazlygyny, daşda galmazlygyny hemişe gözegçilikde saklamalydyrys. Bu wezipeleri amala aşyrmakda ylmy-tehniki progresiň, milli we dünýä medeniýetiniň ähli gazanlarynyň biziň ýaşlarymyzyň ählisi üçin elýeterli bolmagyny üpjün etmelidir. Ýurdumyzyň Esasy Kanunynyň raýatlarymyzyň bilim almagy baradaky 35-nji maddasy doly derejede işlemelidir. Ýaşlaryň biliminiň we hünär taýdan taýýarlygynyň Ýewropa standartlaryna gabat gelýän derejesine ýetilmegi bize jemgyýetiň kuwwatly sosial gatlagyny – milli intellektual elitasyny döretmäge, Türkmenistany dünýäniň ösen döwletleriniň birine öwürmäge mümkinçilik berer.

Esasy Kanunymyzyň täze redaksiýasynda özgerdilmeli wagty ýeten jemgyýetçilik-syýasy gatnaşyklary, häkimiýet we dolandyryş edaralarynyň işini, döwlet hukuk institutlarynyň tutuş ulgamyny döwlet häkimiýetine bölmegiň demokratik ýörelgeleriniň üsti bilen özgertmek meselesini göz önünde tutmak maksadalaýykdyr. Biziň pikirimize görä, döwlet häkimiýetiniň ýokary edaralarynyň ornuny takyk kesgitlemek, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hukuk derejesini özgertmek möhümdir. Halk häkimiýetiniň bu ýokary wekilçilikli edarasy geçiş döwründe möhüm syýasy orny eýeledi. Emma täze taryhy şertlerde onuň zerurlygy öz ähmiýetini ýitirdi. Halk Maslahatynyň kanunçylyk kadasy, uly düzümi we çylşyrymly gurluşy täze kanunçylyk işi bilen göwnejaý sazlaşmaýar.

Şonuň üçin:

Kanunlary kabul etmek wezipesini hem-de kanun çykaryjylyk başlangyçlaryny Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ygtyýarlyklaryndan aýyrmaly. Sebäbi dünýäniň ösen

döwletlerinde hem kanun çykaryjy döwlet häkimiýet edarasy hökmünde diňe parlament hereket edýär;

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň agzalarynyň sanyny ep-esli azaltmaly we olary saýlamagyň tertibini kämilleşdirmeli, degişli ygtyýarlyklary welaýat, şäher we etrap halk maslahatlaryna bermeli, şeýle hem Halk Maslahatynyň düzümine girýän Halk wekilleri institutyny ýatymaly;

Türkmenistanyň Halk Maslahatyndan, şeýle hem welaýat, şäher, etrap halk maslahatlaryndan hemişe işleýän wekilçilikli edaralar statusyny aýyrmaly;

Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakyndaky kanuny üýtgetmeli, Halk Maslahatyna halk wekilçiliginiň maslahat beriji edarasy statusyny bermeli. Onda döwlet gurluşynyň, içeri we daşary syýasatynyň möhüm meseleleri açyk we erkin ara alnyp maslahatlaşylar, ýurdumyzyň durmuşyna degişli ideýalar, teklipler orta atylar we olara baha berler. Şonuň bilen birlikde, Halk Maslahatynyň kabul eden çözgütleri diňe maslahat beriji häsiýete eýe bolar;

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň 48-nji maddasynda beýan edilen ygtyýarlarynyň esasy bölegini Türkmenistanyň Mejlisine bermek maksadalaýyk bolar.

Adatdan daşary ýagdaýlarda, tebigy betbagtçylyklarda, tehnogen häsiýetli heläkçiliklerde we beýleki howply ýagdaýlarda Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşi hereket etmelidir. Ýurduň Prezidentiniň ýolbaşçylyk edýän bu Geňeşine konstitusion edaranyň hukuk derejesi berlip bilner.

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň işjeňligini hem ep-esli ýokarlandyrmak zerurdyr. Şeýle hem döwrüň talaplaryndan ugur alyp, Mejlisiň deputatlarynyň sanyny artyrmak maksadalaýyk bolardy. Deputatlar köpçülikleýin syýasy çäreleriň ählisiniň içinde bolmalydyr, ýerli öz-özünü dolandyryş edaralarynyň-geňeşlikleriň işini pugtalandyrmaga işeňňir gatnaşmalydyr, häkimlikler, ministrlikler we pudak edaralary, jemgyýetçilik guramalary bilen işjeň aragatnaşygy yzygiderli saklamalydyr. Olar jemgyýetçilik-ykdysady gatnaşyklarynyň täze görmüşini döretmek baradaky meselä aýratyn üns bermelidir, täze ykdysady ösüşiň baş ugruny kemala getirmäge täzeçe çemeleşmegiň mazmunyny işjeň wagyz etmelidir hem-de adamlara düşündirmelidir.

Türkmenistanyň Mejlisine konstitusion gözegçilik edarasynyň ygtyýarlyklaryny bermek möhümdir, ol ýurdumyzyň Konstitusiýasyna laýyklykda kabul edilýän kanuny namalaryň, döwletimiziň kanunlarynyň berjaý edilişine we ýerine ýetirilişine hem gözegçilik etmelidir. Mejlise Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken döwletara şertnamalarynyň we namalarynyň tassyklanmagyna weto goýmak ygtyýarlygyny bermek meselesine hem seretmek gerek.

Geljekde ýurdumyzda halk häkimiýeti halkymyzyň döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralaryna saýlan wekilleri bilen bir hatarda ýaşaýan ýeri boýunça ýa-da bähbitleriň umumylygy boýunça döredilen raýat jemgyýetiniň dürli guramalary bilen bilelikde amala aşyrylmalydyr. Olar obany ösdürmek, ýaşajjylary suw, gaz, elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek ýaly zerur meseleleri çözmäge ýardam bermelidir.

Şeýle hem bu guramalar ilaty iş bilen üpjün etmek, obanyň arassaçylygyna gözegçilik etmek, mellek bermek, ýollaryň ýagdaýyny gowulandyrmak, oba ilatynyň bilim, medeniýet derejesini has-da ýokarlandyrmak, ruhy birligini kemala getirmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini ösdürmek ýaly meseleler bilen içgin gyzyklanmalydyr.

Adamlaryň işjeňligini artdyrmakda, gündelik durmuşdaky möhüm meseleleri çözmekde, kanunçylygy we hukuk tertip-düzgünini berjaý etmekde we berkitmekde ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet hem-de öz-özünü dolandyryş edaralaryna uly orun degişlidir. Bu edaralaryň ygtyýarlyklaryny giňeltmek we anyklaşdyrmak hem zerurdyr.

Obalarda, şäherçelerde, etraplarda we şäherlerde hereket edýän Umumymilli «Galkynyş» hereketiniň düzümine girýän jemgyýetçilik guramalarynyň görmüşleriniň we iş usullarynyň düýpli özgerdilmegi hem zerurdyr. Olar häkimlikler bilen bilelikde ilat bilen alyp barýan işlerini güýçlendirmelidir, şeýle hem dürli görnüşli wagyz ediş we medeni-köpçülik çärelerini geçirmelidir. Olar bu işleri amala aşyranlarynda kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň işgärleri bilen ýola goýlan işjeň gatnaşyk usullaryny peýdalanmalydyr.

Halk türkmen döwletiniň daýanjy bolup durýar, şonuň üçin hem ähli häkimiýet we dolandyryş edaralary öz işini halkyň gatnaşmagynda we goldamagynda amala aşyrýar. Şoňa görä-de, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň maddalaryny üýtgetmek baradaky teklipleriň ählisini halkyň ara alyp maslahatlaşmagyna bermek maksadalaýyk bolardy. Bu iş jemgyýetiň dürli gatnaklaryny çekmek örän möhümdir.

Gelip gowşan bellikleri we teklipleri nazara almak bilen, Konstitusiýamyzyň üstünde işlenen maddalarynyň taslamalary esasy tekste giriziler hem-de beýleki demokratik döwletlerde edilişi ýaly, zerur bolan kanunçylyk işleriniň ählisini geçirmek arkaly ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň täze redaksiýasy döwletimiziň Esasy Kanuny hökmünde kabul ediler.

Konstitusiýamyzy kämilleşdirmek işiniň başlanmagy bilen köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň orny hem-de jogapkärçiligi has-da ýokarlanýar. Bu möhüm syýasy çäräni düşnükli hem-de dogruçyl beýan etmek, ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň aýratynlyklaryny halkymyza giňişleýin düşündirmek köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň esasy wezipesi bolup durýar. Olar halkymyzyň arasynda giňişleýin düşündiriş işlerini guramalydyrlar, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek barada öz redaksiýalaryna gelip gowuşýan teklipleri işjeň ara alyp maslahatlaşmagy we Konstitution toparyň garamagyna ýetirmegi üpjün etmelidirler. Döwletimiziň Esasy Kanunyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işlere giň halk köpçüliginiň işjeň gatnaşmagy üçin bu ugurda alnyp barylýan işleriň mazmunyny we maksadyny halkymyza tiz ýetirmek zerurdyr. Bu işe giň halk köpçüliginiň ünsüni çekmek zerurdyr. Her bir raýatyň bähbidini arýan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň täze redaksiýasyny taýýarlamaga jemgyýetimiziň ähli gatnaklarynyň mümkin boldugyça köpsanly wekilleriniň gatnaşmagyny üpjün etmek zerurdyr.

Konstitusiýanyň wagyz ediji we terbiýeçilik ähmiýetli syýasy-hukuk resminamasy bolup durýandygy üçin bu

geçirilýän çäre has hem möhümdir. Konstitusiýamyzyň hukuk wezipesi ýurdumyzyň tutuş hukuk ulgamy üçin konstitusion ölçegleriň badalga nokady we gözbaşy bolup hyzmat edýändiginden ybaratdyr.

Esasy Kanunyň syýasy ähmiýeti bolsa onuň döwlet häkimiýetini guramagyň ýörelgelerini, döwletiň we şahsyýetiň özara gatnaşygyny, umuman, jemgyýetiň syýasy ulgamynyň işlemegini konstitusion taýdan üpjün edýändiginden ybaratdyr.

Konstitusiýanyň ideologiki wezipesi bolsa syýasy we hukuk taýdan kesgitlenen ideýalary, garaýyşlary we gymmatlyklary tassyklamak we ýaýratmak arkaly halkymyzyň ruhy durmuşyna täsir etmekden ybaratdyr.

Türkmenistanyň Esasy Kanunynyň täze redaksiýasynyň kabul edilmegi ýurdumyzyň sosial-syýasy durmuşynda, şeýle hem ähli raýatlarymyzyň durmuşynda örän möhüm waka bolar. Ol biziň jemgyýetimiziň mundan beýläk-de özgerdilmeginiň üstünlikli amala aşyrylmagynyň ilkinji şerti bolar. Ol Garaşsyz döwletimiziň ösüşinde taryhy bir döwrüň tamamlanandygyny görkezەر hem-de sowet jemgyýetinden demokratik jemgyýete geçiş döwrüniň tamamlanandygyny alamatlandyrar.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze redaksiýasy Beýik Galkynyş zamanasynda milli döwletimiziň ygtybarly binýady bolar. Şeýle hem ol ýurdumyzyň häzirki ösüşiniň esasy ugurlaryny hem-de öňdebaryjy halkara tejribesini nazara almak bilen, döwletimiziň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirer. Konstitusiýamyzyň täze redaksiýasynyň kabul edilmegi biziň demokratik, hukuk, dünýewi döwletimizi has-da pugtalandyrmak we ynsanperwer, adalatly, sagdyn

jemgyýeti ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri döreder. Bu bolsa biziň mähriban Watanymyzy has hem gözelleşdirer we baýlaşdyrar, onuň dünýädäki abraýyny has-da artdyrar hem-de ykdysady kuwwatyny düýpli ýokarlandyrar we pugtalandyrar, jemgyýetimizi jebisleşdirer, raýatlarymyzyň bolsa has hem bolelin. eşretli we bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin giň ýol açar!

Üns berip diňläniňiz üçin, köp sag boluň!



Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Конституционной комиссии

Уважаемые друзья!

Сегодня мы проводим второе заседание Конституционной комиссии. За время, прошедшее с момента её первого заседания, по информации Меджлиса, поступило и продолжает поступать много писем от организаций и граждан, в которых содержатся различные предложения по изменению Конституции. Спектр их достаточно широк, поэтому нам надо чётко определиться, что мы имеем в виду, какие статьи нам надо менять.

Сегодня прозвучали очень интересные предложения. Есть над чем подумать, над чем поразмышлять. Если не возражаете, я выскажу свое мнение и напомним вам историю нашего вопроса.

Совсем недавно наш народ с чувством высочайшего патриотизма, в обстановке духовного и трудового подъема встретил общенациональный праздник – День возрождения и единства – 16-ю годовщину принятия Конституции Туркменистана и праздник поэзии Махтумкули Фраги. В этот же день состоялось другое не менее важное событие – закладка Монумента Конституции, символизирующего незыблемость тех устоев, кото-

рые отражены в нашей Конституции. Этот величественный комплекс посвящен нашей Конституции, под благотворным влиянием которой наш народ пробудился к новой, полнокровной и счастливой жизни и, вступив в новую историческую эпоху, строит замечательное настоящее и еще более прекрасное будущее.

После обретения независимости важнейшим событием в общественно-политической жизни Туркменистана стало принятие 18 Махтумкули 1992 г. первой Конституции страны, заложившей основу для становления молодого суверенного государства, осуществления политических, экономических и социальных преобразований. Она воплотила исторические ожидания туркменского народа, его представления о свободе и демократическом устройстве государства, предоставила ему возможность самостоятельно вершить свою судьбу с учётом незыблемых национальных ценностей. Утвердив прогрессивные идеи мира, демократии, справедливости и гуманизма, Конституция определила государственное правление в форме президентской республики с вертикальной структурой исполнительной власти. Это означает, что народ является единственным источником власти и осуществляет ее, прежде всего, через избранного им Президента страны, которому подотчётны и подконтрольны все другие государственные органы.

Наша Конституция вобрала в себя ключевые принципы государственного строительства, гармонично сочетающие в себе лучшие национальные традиции и мировой демократический опыт. За 16 лет, прошедших после

ее принятия, эти принципы выдержали всестороннюю проверку временем. Практика подтвердила их жизненность и действенность, сознательное использование людьми в своей жизнедеятельности.

Вместе с тем за эти годы Основной Закон страны претерпел продиктованные самой жизнью четыре реформы, что свидетельствует о его сугубо творческом характере. В связи с обретением Туркменским государством нейтрального статуса VII Халк Маслахаты 27 Битараплык 1995 г. внес в Конституцию соответствующие изменения и дополнения, включив в текст ее 1-й статьи Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 12 Битараплык 1995 г. «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Наша страна – единственное в мире государство, которое официально ввело в свой Основной Закон Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, конституционно узаконив ее. IX Халк Маслахаты 28 Битараплык 1999 г., единогласно одобрив и поддержав беспрецедентное для всего Азиатского континента решение о полной отмене и запрещении навечно смертной казни, дополнил этим положением 20-ю статью Основного Закона. Это стало возможно благодаря политической стабильности в стране, высокому уровню развития правовой и духовной культуры народа. Принятые на XIV (14-15 Алп Арслан 2003 г. в г. Туркменбаши) и XVI (24-25 Гарашсызлык 2005 г. в г. Ашхабаде) Халк Маслахаты законы о Халк Маслахаты Туркменистана, о Меджлисе страны и выборах его депутатов, о велятском, городском и этрапском халк маслахаты и выборах их членов, о Генгеше и выборах

его членов существенно реформировали систему органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления. В связи с этим в Конституцию Туркменистана были внесены адекватные изменения и дополнения, способствовавшие формированию многоуровневой системы народовластия, укреплению местных управленческих структур.

Каждая из конституционных реформ развила и обогатила содержание отдельных положений Основного Закона страны, явилась составной частью функционирования правового государства, способствовала решению актуальных политических и социально-экономических задач своего времени.

Ныне страна вступила в новую фазу своего развития – эпоху великого национального Возрождения, которая позволяет нам эффективно использовать всё положительное, достигнутое за годы независимости, для дальнейшего укрепления своего экономического потенциала, социальной защиты населения, подъёма на мировой уровень образования, науки и культуры. У нас имеются благоприятные условия для формирования современного демократического общества, высшей ценностью которого является человек, главной целью – обеспечение его благополучия и счастья, а основными принципами – гуманизм, справедливость и духовность. Наглядным свидетельством того, что провозглашенный нами девиз «Государство – для человека!» неуклонно и последовательно претворяется в жизнь, служат проводимые в стране глубокие социально-экономические ре-

формы. Это, прежде всего, реформы образования и в целом экономики, начатые впервые в истории Туркменистана крупнейшие экономические проекты: стартовавшее строительство международных газопроводов, железной дороги Север - Юг, техническое перевооружение народнохозяйственного комплекса, создание Национальной туристической зоны «Аваза», обновляющийся этрап Эсенгулы в Балканском велаяте, недавно образованные этрапы Рухубелент в Дашогузском, Довлетли в Лебапском и Алтын сахра в Марыйском велаятах, где ныне кипит новая жизнь. Значительные перемены происходят во всех регионах страны, в том числе и в самых отдалённых её уголках, буквально во всех сферах жизни. Именно этой цели и служит Национальная программа по преобразованию социально-бытовых условий населения, практическая реализация которой позволит повысить благосостояние тружеников села.

Сегодня, когда страна заметно продвинулась вперёд, вышла на невиданные ранее рубежи и когда сама жизнь ставит перед народом новые большие и сложные задачи, должна получить свое развитие и Конституция государства. Будучи совершенствованной, но сохранив при этом незыблемость наиважнейших положений, она как оплот национальной правовой системы, гарант верховенства законов, соблюдения прав и свобод граждан призвана способствовать юридическому обеспечению происходящих в стране грандиозных преобразований. Настоятельная необходимость внесения изменений в Конституцию Туркменистана вызвана не только огром-

ными изменениями в жизни страны, произошедшими за годы её независимости, но и тем, что отдельные разделы и статьи Основного Закона устарели и в определённой мере сдерживают поступательное развитие общества. Как по устаревшим картам невозможно проложить новый маршрут, точно так же без обновлённой Конституции государству трудно двигаться вперёд в направлении его укрепления. Кроме того, Конституция – главный источник законотворчества, который играет ключевую роль в совершенствовании текущего законодательства, регламентирующего политику государства в различных сферах. И чтобы нормативно-правовые акты полнее отражали дух времени и требования осуществляемых в стране преобразований, лучше соответствовали международным стандартам, важно сначала реформировать Основной Закон. Наконец, эпоха великого Возрождения вызвала объективную потребность перестройки всего государственного механизма и повышения эффективности его функционирования в соответствии с новыми целями и задачами, запросами современного этапа развития страны, что также диктует необходимость совершенствования Конституции Туркменистана.

Таким образом, новая Конституционная реформа имеет двоякое значение. С одной стороны, её можно рассматривать как продукт коренных перемен в жизни страны, а с другой – как обязательную предпосылку успеха начатых реформ. Ведь если оставить осуществляемые в обществе преобразования без конституционной защиты, а затем без детального правового регулирова-

ния, то они со временем могут не только замедлиться и ослабнуть, но даже повернуть вспять. Не менее существенно и то, что конституционные нововведения призваны служить серьёзным основанием, надёжной платформой для последующих шагов, дальнейшего развёртывания реформ.

Поэтому подготовка к изменению отдельных статей Конституции Туркменистана является исключительно важным и ответственным моментом в общей стратегии комплексной модернизации страны, первоочередной задачей специально созданной Конституционной комиссии, Меджлиса, рабочих групп министерств и ведомств, научных структур, хякимликов и генгешликов – всего общества в целом. Именно самому обществу предстоит детально разработать и глубоко обосновать свои конкретные, отвечающие современным реалиям предложения по дополнению и обогащению Основного Закона, внесению в него необходимых изменений. Поэтому на Конституционную комиссию ложится большая ответственность за качество конституционных поправок, за объективное отражение в них социально-экономической структуры общества и соответствие их содержания национально-государственным интересам. Только тогда Конституция станет универсальным средством управления обществом, непреложным правилом деятельности всех государственных органов и поведения каждого гражданина.

Данная Конституционная реформа будет существенно отличаться от предыдущих. Предстоит значительно

отработать текст Конституции с учётом мировых стандартов. Каждую её норму следует рассматривать с учётом международных конвенций, договоров и соглашений, подписанных Туркменистаном, а также международной правоприменительной практики. Основной Закон страны должен воплотить в себе теоретические и практические достижения национального и зарубежного опыта государственного строительства. Мы должны исходить из того, что только глубокое осмысление политико-правовых аспектов современного мира и чёткое изложение их в Конституции обеспечит полноценную интеграцию страны в систему международных отношений. Следует стремиться разработать и сформулировать все изменяемые конституционные нормы таким образом, чтобы на каждом новом этапе развития государства и общества не появлялась потребность в их пересмотре, во внесении каких-либо поправок. Наш Основной Закон должен быть юридически мощным, стабильным, трудноизменяемым нормативно-правовым актом, отличаться особым, жёстким порядком его пересмотра, внесения изменений, дополнений, уточнений. В этом – лучший залог твёрдой устойчивости всей правовой системы страны и организации государственной власти. Стиль изложения этого основополагающего документа – строго политико-юридический, в нём не должно быть декларативных норм. Каждая конституционная норма должна быть рациональной, эффективной.

В изменённой Конституции Туркменистана должен получить отражение курс на новые производственно-

хозяйственные и товарно-денежные отношения, на поэтапный, плавный переход к рыночной экономике. Для обеспечения единства общества при неизбежном для такой экономики имущественном расслоении следует признать развитие свободного рынка не самоцелью, а средством пробуждения инициативы и творческой энергии трудоспособного населения, до 70% которого при активной поддержке государства должны быть вовлечены в малый и средний бизнес. Экономика Туркменистана должна быть гибкой и сбалансированной, максимально прозрачной, нацеленной на создание самых благоприятных условий для всестороннего развития личности, общества и государства. Любая производственно-хозяйственная деятельность должна осуществляться при строжайшем соблюдении не только государственных законов, но и благородных нравственных принципов.

Наше государство открывает широкую дорогу рыночным отношениям, признаёт инициативную и созидательную роль частного предпринимательства в этом процессе. Основной Закон должен обеспечивать свободу экономической деятельности граждан, гарантировать соблюдение прав и законных интересов участников малого и среднего бизнеса, всемерно поддерживать здоровую, добросовестную конкуренцию.

В обновленной Конституции Туркменистана следует чётко указать: все природные богатства и минерально-сырьевые ресурсы страны являются исключительно общенациональным достоянием и не могут быть объектами частного владения с правом купли-продажи или залоговым

имуществом; над ними на все времена должна сохраняться полная юрисдикция государства, которое призвано заботиться об охране окружающей среды и поддержании её экологической безопасности, способствовать развитию у населения экологически чистого сознания и поведения, строго контролировать качество продуктов питания как важнейшей составляющей здоровья человека.

Реформированный Основной Закон страны должен обеспечить: правовые гарантии уравновешенного взаимного гармоничного развития государства, общества и личности, создания высокоразвитого государства, построения гражданского общества и формирования духовно и нравственно зрелой совершенной личности с высоким уровнем интеллекта и физически развитой; необходимо в конституционном порядке закрепить высокий статус гражданина Туркменистана, чтобы полностью исключить малейшую возможность дискриминации, особенно при найме граждан страны на работу в иностранную фирму и оплате их труда; за выполнение равного по объёму и квалификации труда граждане Туркменистана и иностранные работники должны получать одинаковую зарплату.

Конституции Туркменистана как глубоко народному и демократичному документу должны быть присущи реальность и действенность. Ведь саму основу дальнейшей демократизации государства и общества, расширения и углубления прав и свобод граждан составляют в нашей стране социальные приоритеты, забота о человеке, его благополучии, спокойствии, здоровье.

Великое национальное Возрождение, охватившее все сферы жизни страны, безусловно, коснётся традиционной этики семьи и родственных отношений, главными принципами которой у нашего народа всегда были почитание старших, взаимовыручка, забота о детях. С учётом важности этих принципов для экономического, профессионального и культурного раскрепощения основной ячейки общества необходимо зафиксировать в усовершенствованной Конституции, что государство всемерно поддерживает семью и заботится о формировании здорового образа жизни у всех её членов, об обеспечении каждой семьи доступной по цене отдельной квартирой или домом как неременного условия её цивилизованного существования. В этих целях необходимо резко увеличить объём и повысить качество возводимого жилья, развивать инженерно-коммуникационную и социально-бытовую инфраструктуру.

Однако стремление людей к материальному благополучию не должно заслонять важность их духовного и интеллектуального роста. В стране конституционно закреплено обязательное общее среднее образование, совершенствуется материально-техническая база школ и учебно-воспитательный процесс в них, внедряются компьютерные, мультимедийные и интерактивные технологии. Вместе с тем нужно добиваться, чтобы ни один наш подросток не оставался вне учебы, вне школы, чтобы ему были доступны все достижения научно-технического прогресса, национальной и мировой культуры, чтобы в полной мере, безукоризненно работала статья 35 Ос-

новного Закона государства. Именно уровень образования и профессиональной подготовки молодёжи, отвечающий европейским стандартам, поможет нам создать мощный социальный слой общества – национальную интеллектуальную элиту, превратить Туркменистан в одно из высокоразвитых государств мира.

В новой редакции Основного Закона целесообразно предусмотреть назревшее реформирование общественно-политических отношений, деятельности органов власти и управления, всей системы государственно-правовых институтов через утверждение демократического принципа разделения властей. По нашему мнению, важно более чётко определить статус высших органов государственной власти, трансформировать Халк Маслахаты Туркменистана. Представляется, что этот высший представительный орган народной власти, сыграв важную политическую роль в ответственный переходный период, в новых исторических условиях уже не станет столь жизненно необходимым. К тому же взвешенная законодательная процедура плохо согласуется с его громоздким составом и сложной структурой. Поэтому целесообразно:

освободить Халк Маслахаты Туркменистана от функции принятия законов и права законодательной инициативы (в цивилизованных государствах, как правило, действует только один законодательный орган в лице парламента);

значительно сократить число членов Халк Маслахаты страны и демократизировать порядок их избрания,

предоставив соответствующие полномочия велятским, городским и этрапским халк маслахаты, а также упразднив как не оправдывающий себя институт халк векиллери;

освободить Халк Маслахаты Туркменистана, а также велятские, городские и этрапские халк маслахаты от статуса постоянно действующих органов;

изменить Закон о Халк Маслахаты Туркменистана, считать его совещательным, консультативным органом народного представительства, на котором открыто и свободно обсуждаются актуальные вопросы государственного строительства, внутренней и внешней политики, выдвигаются и оцениваются идеи, предложения, но решения которого носят сугубо рекомендательный характер;

большую часть функций Халк Маслахаты Туркменистана, изложенных в статье 48 Конституции страны, целесообразно было бы передать Меджлису Туркменистана.

В случае чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, техногенной аварии и прочих катаклизмов должен быть задействован Совет государственной безопасности Туркменистана, которому можно было бы придать правовой статус конституционного органа, и руководство которым осуществляет Президент страны.

Нуждается в значительной активизации деятельность депутатов Меджлиса Туркменистана, численность которых желательно увеличить. Парламентарии должны быть в гуще всех общественно-политических событий, активно участвовать в работе по укреплению органов

местного самоуправления – генгешликов, постоянно поддерживать деловые связи с хякимликами, министерствами и ведомствами, общественными организациями. Они должны уделять пристальное внимание вопросам создания новой модели общественно-экономических отношений, в том числе на селе, пропагандировать и разъяснять людям суть новых подходов к формированию новой экономической стратегии. Важно предоставить Меджлису полномочия органа конституционного надзора, функции контроля за соответствием принимаемых подзаконных актов Конституции страны, за соблюдением и исполнением законов государства. У Меджлиса должно быть право отлагательного вето на ратификацию межгосударственных договоров и актов, подписанных Президентом Туркменистана.

В перспективе народовластие в стране должны осуществлять, наряду с избранными народом представителями в органах государственной власти и управления, различные институты гражданского общества как по месту жительства, так и по общности интересов. Они должны помогать в решении основных злободневных вопросов развития села, связанных с бесперебойным обеспечением жителей водой, газом, электроэнергией, трудоустройством населения, санитарно-гигиеническим состоянием, выделением земельных участков, состоянием дорог, повышением уровня образования, культуры, стимулированием духовного единства сельских жителей, здорового образа жизни и др.

Большая роль в повышении активности людей, решении насущных проблем повседневной жизни, сохранении и укреплении законности и правопорядка принадлежит органам местной исполнительной власти и самоуправления граждан, которые нуждаются в расширении и конкретизации своих полномочий.

Необходимо коренным образом изменить стиль, формы и методы работы общественных организаций, входящих в Общенациональное движение «Галкыныш» и действующих в сёлах, посёлках, этрапах и городах. Они должны активизировать свою работу с населением через хякимлики, а также проводить различные пропагандистские и культурно-массовые мероприятия, используя хорошо отлаженный механизм деловых контактов с коллективами предприятий, организаций и учреждений.

Опорой Туркменского государства является народ, поэтому органы власти и управления осуществляют свою деятельность при непосредственном участии и поддержке народа. В связи с этим все предлагаемые изменения статей Конституции Туркменистана целесообразно выносить на всенародное обсуждение. Очень важно привлечь к этой работе различные слои общественности. Доработанные с учётом поступивших замечаний и предложений проекты статей будут внесены в основной текст, и он будет принят в качестве Основного Закона государства путём проведения всех необходимых законодательных процедур, как это делается во всех демократических странах.

В связи с начавшейся пятой Конституционной реформой повышается роль и ответственность средств массовой информации, чья главная задача – компетентно и объективно освещать ход этой важнейшей политической кампании, разъяснять приоритеты проводимой в стране государственной политики. Они призваны организовать широкую разъяснительную работу среди населения, обеспечить активное обсуждение поступающих в их редакции предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана. Необходимо оперативно и грамотно доводить до людей суть и цели предпринимаемых шагов по совершенствованию Основного Закона государства, привлечь внимание широкой общественности к этому процессу. Следует добиваться того, чтобы в подготовке новой редакции Конституции страны, затрагивающей интересы каждого гражданина, участвовало как можно больше представителей всех слоёв туркменского общества.

Это тем более важно, что Конституция является политико-юридическим документом пропагандистского и воспитательного значения. Её юридическая функция заключается в том, что конституционные нормы служат отправной точкой, исходным началом для всей правовой системы страны. Политическое же предназначение Основного Закона состоит в том, что он конституционно устанавливает принципы организации государственной власти, взаимоотношений государства и личности, функционирования политической системы общества в целом. А идеологическая функция Конституции проявля-

ется в её способности оказывать влияние на духовную жизнь народа путём распространения и утверждения определённых политико-правовых идей, представлений и ценностей.

Предстоящее принятие качественно обновленного Основного Закона Туркменистана станет важной вехой в социально-политической жизни страны, всех её граждан, первейшим условием дальнейшего успешного реформирования нашего общества. Оно ознаменует завершение одного исторического этапа в развитии независимого государства и начало другого, то есть фактическое окончание переходного периода от советского общественно-го строя к демократическому. Новая редакция Конституции Туркменистана послужит надёжным фундаментом национальной государственности в эпоху великого Возрождения, совершенствования законодательно-правовой базы общества с учётом приоритетов современного развития страны и передового международного опыта. Принятие этого основополагающего юридического документа откроет широкие возможности для дальнейшего укрепления нашего демократического, правового, светского государства и развития гуманного, справедливого, здорового общества, что сделает нашу любимую Родину ещё краше и богаче, её авторитет в мире – выше и влиятельнее, её экономику – сильнее и крепче, общество – дружнее и сплочённое, а людей – зажиточнее и счастливее.

Благодарю за внимание!

Gurbanguly Berdimuhamedow

**TÜRKMENISTANYŇ BEÝIK
GALKYNYŞ EÝÝAMYNÝŇ
KONSTITUSIÝASY HAKYNDÄ**

**О КОНСТИТУЦИИ
ТУРКМЕНИСТАНА ЭПОХИ
ВЕЛИКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ**

Çap etmäge rugsat edildi 26.05.2008.

Ölçeği 60x84^{1/16}. Ofset kagyzy. Edebi gamiturasy.

Ofset çap ediliş usuly. Şertli çap listi 2.33. Şertli reňkli ottiski 10.08.

Hasap-neşir listi 1.77. Çap listi 2.5. Sargyt №1395. Sany 2 000.

**Türkmen döwlet neşirýat gullugy.
744004. Aşgabat, 1995-nji köçe, 20.**

**Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkezi.
744004. Aşgabat, 1995-nji köçe, 20.**